

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
PENGADAAN JASA KONTRAKTOR PELAKSANA KONSTRUKSI PEKERJAAN
RENOVASI FASADE & LANSKAP RUMAH SAKIT PUSAT PERTAMINA

Nomor : TD 129/ KORPORAT-KORP/ IV/2023

BAB I
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

Peserta harus mempelajari seluruh RKS ini dengan seksama agar memahami dengan benar maksud dan isi dari dokumen tersebut secara keseluruhan maupun setiap bagian. Tidak ada gugatan yang akan dipertimbangkan jika gugatan itu disebabkan karena peserta tidak membaca atau kurang memahami setiap isi dari dokumen ini.

PASAL 1
DASAR PENGADAAN

- (1) Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika No. 077/A00000/2023-S0, tanggal 08 Februari 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina Bina Medika.
- (2) Pelimpahan Wewenang untuk Proses Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Renovasi Fasade dan Renovasi Pagar, Signage Pagar Depan dan Plafond Lobby Graha RSPP, No. 257/A00000/2023-S0, tanggal 29 Maret 2023
- (3) Peraturan – peraturan untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- (4) Peraturan/ regulasi Pemerintah.
- (5) Petunjuk – petunjuk Direksi Pekerjaan

PASAL 2
KETENTUAN DAN ISTILAH

1. Dokumen Pengadaan terdiri atas :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) lengkap dengan keterangan lainnya;
 - b. TOR/ KAK/ RKS Teknis;
2. Pakta Integritas adalah :
Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pengguna barang/ jasa, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Penyedia Barang/ Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa
3. Komitmen HSE adalah :
Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. Pertamedika IHC termasuk K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup)
4. Kerahasiaan Proses :
 - a. Informasi yang berhubungan dengan pemeriksaan, Klarifikasi, Evaluasi dan perbandingan Penawaran serta Rekomendasi Pemenang Lelang tidak diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak secara resmi berkepentingan dengan proses tersebut sampai keputusan pemenang lelang diumumkan;
 - b. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses atau keputusan pemenang oleh panitia akan mengakibatkan digugurkannya penyedia barang/jasa sebagai peserta lelang
5. Pemberi Pekerjaan adalah :

PT. Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA) yang dalam hal ini diwakili oleh VP. Corporate Planning and Investment

6. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
Panitia yang dibentuk untuk melaksanakan tahapan pemilihan penyedia barang/jasa.
7. Peserta adalah :
Penyedia barang/jasa yang ikut serta dalam Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Renovasi Fasade & Lanskap Rumah Sakit Pusat Pertamina harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai penyedia barang/jasa Kontraktor Pelaksana
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa Kontraktor Pelaksana
 - c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - f. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa Kontraktor Pelaksana (diutamakan di instansi kesehatan), kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - g. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa Kontraktor Pelaksana;
 - h. Tidak masuk dalam daftar hitam;
 - i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
8. Penyedia jasa adalah :
Badan usaha/ perusahaan yang berprofesi memberikan pelayanan kontrak Kontraktor Pelaksana yang memiliki lingkup pekerjaan sesuai dengan KAK/ TOR pekerjaan, dalam sistem hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
9. Rencana Kerja dan Syarat-syarat adalah :
Pedoman dasar dan persyaratan mengenai keseluruhan pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen surat perjanjian, untuk selanjutnya ditulis dengan singkatan RKS.
10. Tugas Penyedia Kontrak Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Renovasi Fasade & Lanskap Rumah Sakit Pusat Pertamina adalah :
Memberikan/ menyediakan jasa yang akan ditugaskan di lingkungan PT Pertamina Bina Medika, yang beralamat di RSPP Jl. Kyai Maja No.43 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PASAL 3 PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)

1. Penjelasan (Aanwijzing) pekerjaan akan dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Selasa, 18 April 2023
W a k t u : 09.30 WIB s/d 10.00
Bertempat di : Menara Sentraya Lantai 26, Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Melawai Kebayoran

Baru Jakarta Selatan (secara Online)

Semua Peserta diharapkan hadir dalam rapat penjelasan pekerjaan untuk memperoleh keterangan tambahan maupun perubahan yang mungkin diadakan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

2. Ketidakhadiran peserta dalam rapat penjelasan pekerjaan dan atau kunjungan lapangan tidak menggugurkan keikutsertaan peserta dalam pelelangan.
3. Peserta diwajibkan juga memperhatikan secara khusus ketentuan-ketentuan dan kelengkapan RKS yang mengatur kewajiban peserta. Peserta tidak boleh mengabaikan kemungkinan adanya kenyataan kekurangan dalam RKS yang akan berpengaruh tidak baik pada hasil pekerjaan.
4. Peserta diberi kesempatan untuk mendapat penjelasan terhadap pedoman-pedoman dasar pelaksanaan, yang akan diberikan oleh Pemberi Pekerjaan, dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan User/Pengguna.
5. Yang menghadiri rapat penjelasan pekerjaan dan pembukaan penawaran, bila mewakili Direktur yang bukan penandatangan surat penawaran, harus menyerahkan surat kuasa yang dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Tambahan penjelasan pekerjaan akan dimuat dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang akan disampaikan setelah kegiatan Aanwijzing (berupa email).
7. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan tersebut ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina Bina Medika.
8. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan tersebut disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

PASAL 4 DOKUMEN PENAWARAN

1. Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah rapat penjelasan (aanwijzing) pekerjaan sampai dengan waktu pembukaan dokumen penawaran.
2. Metode penyampaian dokumen penawaran adalah metode Dua Sampul .
3. Dokumen penawaran harga dari calon penyedia barang/jasa berisi tentang :
 - a. Surat Penawaran
 - b. Rincian Harga Penawaran
 - c. Hard Copy dan Soft Copy sesuai RKS (pasal 4 ayat 6).
4. Surat Penawaran asli harus menggunakan kop surat perusahaan, nomor surat, dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan serta dibubuhi cap perusahaan dan diberi tanggal, bulan dan tahun. Apabila Direktur Utama berhalangan, dapat diwakili oleh Direktur atau Manager yang tertera pada Akte Pendirian Perusahaan dengan diberi lampiran Surat Kuasa dari Direktur Utama. Untuk perusahaan yang memiliki cabang usaha didaerah, surat penawaran dapat ditandatangani oleh Direktur atau Kepala Cabang namun harus dilengkapi dengan fotocopy/ scan Surat Pengangkatan Direktur atau Kepala Cabang tersebut dari pusat.

5. Data administrasi perusahaan :

No	Data Administrasi	Softcopy	Hardcopy
1	Akta Pendirian Perusahaan berikut Perubahannya	√	
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	√	
3	Keterangan Domisili Perusahaan	√	
4	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	√	
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	√	
6	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/ Pengusaha Tidak Kena Pajak (SPPKP)	√	
7	Susunan Pengurus (untuk yang berbadan hukum)	√	
8	Daftar Riwayat Hidup masing-masing tenaga ahli yang akan terlibat pada proyek terkait	√	
9	Fotocopy Tanda Pengenal Pengurus (untuk yang berbadan hukum)	√	
10	Melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29	√	
11	Referensi Bank	√	√
12	Pakta integritas (Untuk Pengadaan Multi Year, penyedia Jasa diwajibkan Membuat Pakta Integritas)	√	√
13	Surat Pernyataan berisi: a. Semua dokumen yang disampaikan adalah benar dan masih berlaku. b. Kami tunduk dan patuh kepada ketentuan pengadaan barang/jasa di PT Pertamina Bina Medika. c. Keterangan tidak masuk daftar hitam INAPROC	√ √ √	√ √ √
Data Teknis :			
1	Laporan Keuangan (Neraca & Laba-Rugi) yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik beserta opininya minimal tahun terakhir (2022), dan Rekening koran	√	



	Perusahaan 3 bulan terakhir (Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023).		
3	Pengalaman kerja sejenis (5 tahun terakhir) dengan melampirkan SPMK atau kontrak dengan pengguna jasa terdahulu serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk kontrak tersebut dan direkap (non rumah sakit/ non poliklinik/ non fasilitas kesehatan)	√	
4	Pengalaman kerja sejenis (5 tahun terakhir) dengan melampirkan SPMK atau kontrak dengan pengguna jasa terdahulu serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk kontrak tersebut dan direkap (rumah sakit/ poliklinik/ fasilitas kesehatan)	√	
5	HSE Plan	√	
7	Sertifikat HSE	√	
8	CSMS (Contractor Safety management System/ Perencanaan K3)	√	
9	Daftar Peralatan Penunjang/ Pendukung yang terkait dalam pekerjaan	√	
10	Sertifikasi Perusahaan yang terkait dengan pekerjaan yang masih berlaku (seperti : ISO, OHSAS,dll)	√	
11	Surat Ijin yang terkait dengan jenis pekerjaan (seperti SIUJK, BUJP, dll)	√	
12	Dalam hal penyedia jasa akan mengadakan kemitraan, wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yg mewakili kemitraan	√	
13	Apabila penyedia jasa menggunakan perusahaan lain (subkontraktor) untuk pekerjaan khusus, agar melampirkan dokumen kerjasama dengan perusahaan subkontraktor tersebut beserta alamat jelas dan dipresentasikan kepada pemberi pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan	√	
14	Metode Pelaksanaan	√	
15	Jadwal Waktu Pelaksanaan – Kurva S	√	

Sampul 2 (dua) berisi tentang :

Penawaran harga berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung selama pelaksanaan pekerjaan

· Terdiri dari :

- a) Surat Penawaran Harga Pelelangan

- b) Rencana Anggaran dan Biaya serta Bill of Quantity
 - c) Surat Penawaran harga dan Rencana Anggaran & Biaya serta BoQ juga dimasukkan dalam Flash disk.
6. Harga Penawaran .
- a. Harga yang ditawarkan dalam rupiah dan berlaku 90 (sembilan puluh) hari kalender dan diberikan rincian mengenai harga satuan dan jumlah harga tiap-tiap pos, harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf, demikian juga jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf.
 - b. Apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf, maka harga penawaran yang dipakai adalah harga yang sesuai dalam perincian penawaran.
 - c. Apabila tidak ada perincian penawaran, maka yang dipakai adalah nilai dalam tulisan huruf yang tercantum dalam surat penawaran, apabila harga dalam penawaran dalam angka, huruf dan perincian ketiga-tiganya berbeda maka penawaran dinyatakan gugur.
 - d. Harga penawaran jasa termasuk PPN 11 %.(dibuat hitungan PPN 11%)
 - e. Semua bahan pembungkus, kotak, peti dan lainnya yang diperlukan dianggap telah termasuk dalam harga barang yang ditawarkan.
7. Peserta harus membuat 1 (satu) jenis surat penawaran saja (tanpa penawaran alternatif) dan sudah diperhitungkan biaya pengiriman, pajak – pajak yg dikenakan terhadap pekerjaan (PPN, PPh), bea materai sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Masa berlaku penawaran sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal surat penawaran.
9. Bahasa yang digunakan dalam penawaran adalah Bahasa Indonesia dan mata uang yang digunakan adalah rupiah.

PASAL 5 CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 1. Cara penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode 2 (dua) sampul.
- 2. Dokumen penawaran harus dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- 3. Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) harus dibuatkan dalam bentuk soft copy (Flashdisk) sesuai pasal 4 point 5 dan diupload kedalam system e procurement Pertamedika IHC
- 4. Dokumen dimasukan/ dibungkus dengan sampul coklat yang diberikan oleh panitia atau jenis amplop yang akan disepakati apabila diperlukan dan dilakban bening.
- 5. Sampul penawaran tidak boleh diberi tanda / coretan oleh peserta pelelangan (untuk itu ketika pembagian sampul pada saat Anwijzing peserta melakukan pengecekan terhadap sampul tersebut). Adanya coretan akan dapat menyebabkan pengguguran oleh panitia.
- 6. Sampul penawaran tersebut tidak boleh ditambahi tulisan/dibubuhi tanda-tanda lainnya, kecuali Nomor RKS dan alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran, yaitu:

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PERTAMEDIKA
Menara Sentraya Lantai 26, Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Melawai
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Nomer RKS akan ditempel di sampul coklat oleh panitia

Jadwal dan tempat penyampaian dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

Hari, Tanggal : Rabu, 26 April 2023 s/d Kamis, 04 Mei 2023
Jam : Pukul 08.00 WIB s/d 15.30 WIB (kecuali Kamis, 04 Mei 2023 hanya s/d Pukul 09.00 WIB)
Tempat : Sekretariat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
d/a Menara Sentra Lantai 26, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A Melawai
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

PASAL 6 PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Pembukaan dokumen penawaran akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 04 Mei 2023
Jam : Pukul 09.30 WIB
Tempat : Menara Sentra Lantai 26, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A Melawai
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Setelah waktu penyampaian dokumen penawaran ditutup, tidak diperkenankan lagi menyusulkan kekurangan dalam dokumen penawaran yang telah disampaikan baik secara lisan atau tertulis.

Pembukaan dokumen penawaran dapat dilakukan apabila :

- a. Terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia barang/jasa memasukkan penawaran (tidak termasuk surat pengunduran diri) dan dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) penyedia barang/jasa.
 - b. Apabila tidak terdapat wakil peserta pelelangan yang hadir, maka pembukaan dokumen penawaran ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam atau sesuai ketetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Apabila sampai waktu yang ditentukan peserta pelelangan tetap tidak ada yang hadir, maka acara pembukaan dokumen penawaran tetap dilaksanakan dengan menghadirkan saksi di luar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Apabila jumlah penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) :
 - Tetapi diketahui secara luas bahwa masih terdapat penyedia barang/jasa yang potensial dapat menawarkan, sehingga mencapai jumlah 2 (dua) atau lebih jumlah penawar, maka pelelangan dinyatakan gagal dan dilakukan pelelangan ulang.
 - Apabila setelah dilakukan pelelangan ulang, diketahui secara luas penyedia barang/jasa yang ada memang kurang dari 2 (dua), maka pembukaan penawaran dilaksanakan dan proses dilakukan secara :
Penunjukan langsung apabila penawaran yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).
2. Pembukaan kotak penawaran dan dokumen penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dihadapan para peserta (bila ada).
3. Semua dokumen penawaran dan surat keterangan yang berisi data administrasi, teknis dan harga dibaca dan dicatat pada berita acara pembukaan surat penawaran.

PASAL 7 EVALUASI PENAWARAN

1. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terhadap semua penawaran yang dinyatakan sah/ memenuhi syarat.
2. Evaluasi dilakukan terhadap unsur Administrasi, Teknis, dan Harga.
 - a. Evaluasi Unsur Administrasi (5%) :
Ditujukan untuk meyakinkan bahwa persyaratan peserta lelang dan persyaratan administrasi lainnya yang telah ditetapkan sudah dipenuhi.

b. Evaluasi Unsur Teknis (55%) :

Penawarandinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila :

- Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.
- Volume pekerjaan dan spesifikasi teknis memenuhi persyaratan.
- Personil inti yang akan ditetapkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Apabila evaluasi unsur administrasi dan teknis tidak memenuhi passing grade 75 (sesuai pedoman PPBJ) maka peserta tersebut tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya (pembukaan Sampul 2)

c. Evaluasi Unsur Harga (40 %) :

- Harga penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf. Apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf, maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam angka atau huruf yang sama dengan perincian penawaran dan dibubuhi paraf oleh Peserta dan Panitia. Apabila tidak ada perincian penawaran, maka yang dipakai adalah harga dalam tulisan huruf yang tercantum dalam surat penawaran. Harga penawaran harus memenuhi aspek-aspek harga yang rasional.

Penawaran dinyatakan gugur pada saat evaluasi apabila :

- Tidak ada Kop Surat Perusahaan yang resmi,
- Tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama/Penerima Kuasa dari Pimpinan/ Direktur yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili asosiasi (pejabat dari perusahaan utama / lead firm), tidak bermaterai sesuai yg disyaratkan dan tidak dicap (stempel) perusahaan,
- Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang diminta dalam dokumen pengadaan,
- Tidak diberi tanggal surat penawaran,
- Tanggal surat penawaran ditulis tetapi sebelum dokumen pengadaan dibagikan (dishare) oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa kepada peserta yg mengikuti pengadaan,
- Tanggal surat penawaran ditulis tapi lewat dari tanggal akhir pemasukan dokumen.
- Tidak mencantumkan Nomer Surat Penawaran,
- Disampaikan diluar batas waktu yang ditentukan,
- Disampaikan kepada atau melalui anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atau fungsi pengadaan atau pejabat yang berwenang
- Disampaikan kepada atau melalui anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atau fungsi pengadaan atau pejabat yang berwenang
- Tidak melampirkan dokumen –dokumen yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat Administrasi dan Teknis;

3. Hasil evaluasi penawaran dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan dan keputusan hasil evaluasi penawaran sepenuhnya wewenang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak dapat diganggu gugat.

PASAL 8
KLARIFIKASI & NEGOSIASI

1. Proses negosiasi dilakukan untuk mendapatkan harga yang wajar tidak melebihi anggaran, serta apabila dirasakan perlu juga ditujukan untuk mendapatkan klarifikasi nyata terhadap penawaran calon penyedia barang dan jasa.
2. Waktu negosiasi dilakukan setelah proses evaluasi harga dan teknis selesai dilaksanakan.
3. Penyedia jasa yang lolos evaluasi dengan nilai passing grade 75 keatas, akan dipanggil untuk mengikuti klarifikasi. Setelah dilakukan klarifikasi penyedia jasa tersebut akan diminta untuk mengupload Harga Penawaran terakhir kedalam system e procurement Pertamina IHC, Harga Penawaran terakhir akan dibuka dihadapan penyedia jasa yang diundang untuk klarifikasi dan negosiasi.
4. Negosiasi dilakukan dengan tatap muka panitia PPBJ kepada calon penyedia barang dan jasa.
5. Apabila harga penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% OE/ HPS) maka diperlukan klarifikasi kewajaran terhadap harga yang ditawarkan dengan ketentuan dalam pelaksanaannya nilai jaminan pelaksanaan dapat dinaikan sampai dengan 20% dari OE/ HPS, berdasarkan hasil klarifikasi kewajaran harga penawaran.
6. Proses pengadaan dihentikan setelah melewati negosiasi secara maksimal namun harga penawaran tetap masih diatas OE/ HPS. Selanjutnya hal ini dilaporkan kepada pejabat berwenang untuk ditetapkan, apakah proses ini gagal atau dilanjutkan dengan adjustment OE/ HPS.

PASAL 9
PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN

1. Penetapan pemenang pengadaan, akan dilakukan oleh pengguna/pejabat yang berwenang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila panitia pengadaan barang dan jasa menyatakan pengadaan tidak berlaku/batal, maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berwenang untuk mengadakan pengadaan kedua atau pengadaan ulang.

PASAL 10
PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN & MASA SANGGAH

1. Pengumuman pemenang dilakukan oleh Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya keputusan penetapan pemenang dari pejabat yang berwenang.
2. Pemberitahuan/pengumuman pemenang pengadaan disampaikan melalui email.
3. Sanggahan Peserta Pengadaan :
 - a. Peserta pengadaan yang berkeberatan ataupun ingin memberikan sanggahan atas putusan penetapan pemenang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ataupun sanggahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah hari pengumuman tersebut.
 - b. Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap :

- Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan atau pejabat yang berwenang;
 - Adanya praktek atau unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di antara peserta dengan anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan atau dengan pejabat yang berwenang;
 - Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat.
- c. Sanggahan/ Keberatan yang diberikan harus berbasis pada fakta yang bisa dibuktikan , dan tidak dapat berdasarkan asumsi – asumsi maupun berdasarkan penilaian sendiri atas kualitas barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penyanggah.
 - d. Jawaban terhadap sanggahan/ keberatan diberikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut.
 - e. Apabila sanggahan/ keberatan terhadap peserta yang diputuskan sebagai pemenang ternyata benar, maka pemenang tersebut dinyatakan gugur dan dapat dilanjutkan dengan melaksanakan proses evaluasi ulang kepada peserta lainnya yang memenuhi persyaratan.
 - f. Apabila sanggahan/ keberatan yang disampaikan oleh peserta ternyata terbukti tidak benar, maka peserta tersebut akan dikenakan sanksi berupa tidak diikutsertakan dalam pengadaan barang/jasa selama 6 (enam) bulan dan PT. Pertamina Bina Medika berhak untuk mencairkan jaminan sanggah/ keberatan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
 - g. Sanggahan/ keberatan harus disampaikan secara formal melalui surat yang berkop surat serta ditandatangani oleh Direktur perusahaan, dan diberi materai serta cap perusahaan.

PASAL 11 JAMINAN SANGGAHAN/ KEBERATAN

- a. Peserta yang mengajukan sanggahan ataupun keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pengadaan, diwajibkan untuk memberikan Jaminan Sanggah/ Keberatan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari harga penawaran.
- b. Surat Jaminan Sanggahan/ Keberatan harus dikeluarkan dari Bank Pemerintah atau Swasta Nasional (bukan dari BPR).
- c. Surat Jaminan Sanggahan/ Keberatan akan dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum atau dicairkan/ menjadi hak PT Pertamina Bina Medika apabila sanggahan/ keberatan terbukti tidak benar secara hukum.
- d. Jaminan Sanggah/ Keberatan harus diserahkan bersamaan dengan Surat Sanggahan/ Keberatan

PASAL 12 PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEMENANG

1. Panitia Pengadaan Barang/ Jasa akan membuat surat usulan penetapan pemenang yang akan diajukan kepada Pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang kemudian akan mengeluarkan Surat Penetapan Pemenang.
2. Pejabat yang Berwenang hanya dapat melakukan penunjukan pemenang setelah tidak ada sanggahan/ keberatan atas dasar apapun, terhadap nama pemenang yang diumumkan.

3. Berdasarkan surat penetapan tersebut dibuat surat penunjukan pemenang pemenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa sanggah/ keberatan dan segera disampaikan kepada pemenang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
4. Dalam hal pemenang mengundurkan diri, maka penetapan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada urutan berikutnya (jika ada) dengan ketentuan :
 - a. Dilakukan upaya negosiasi;
 - b. Penetapan pemenang lelang berdasarkan urutan berikutnya tersebut harus mendapat persetujuan/penetapan dari pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang;
 - c. Masa penawaran calon pemenang lelang urutan berikutnya masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya;
5. Surat penunjukan pemenang, keputusan penetapan pemenang pelelangan, berita acara pembukaan dokumen penawaran, dan berita acara pemberian penjelasan serta dokumen pengadaan lainnya merupakan dasar dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian/kontrak.
6. Pemenang pelelangan yang telah ditunjuk ternyata melakukan pemalsuan, penipuan, kecurangan, atau terlibat KKN, maka penunjukan pemenang batal demi Hukum.

PASAL 13 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai Pemenang sebelum menandatangani surat pesanan, diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari surat pesanan berupa Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh dari Bank Umum atau Bank Swasta Nasional (tidak termasuk BPR dan Asuransi);
2. Surat Jaminan Pelaksanaan asli ditujukan kepada :

Bagian Keuangan PT. Pertamina Bina Medika
Menara Sentraya
Lantai 26
Jl. Iskandarsyah Raya No 1A
Melawai Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Bersedia mencantumkan persyaratan Unconditional Bond (dapat dicairkan tanpa menunggu penyelesaian antara pihak penjamin dengan pihak principal / Penyedia Barang / Jasa, (sesuai pasal 1832 dan menyimpang dari pasal 1831 KUH Perdata);

3. Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku hingga selesainya pekerjaan (sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan) ditambah 30 hari, dibuktikan dengan serah terima barang dalam kondisi baik dan lengkap oleh user/pengguna;
4. Bila dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya surat jaminan pelaksanaan atau bila pekerjaan belum selesai (mana yang lebih dahulu) tidak ada penegasan dari penyedia barang untuk memperpanjang masa berlakunya surat jaminan pelaksanaan, maka jaminan pelaksanaan tersebut akan dicairkan seluruhnya atas keuntungan PT. Pertamina Bina Medika;

5. Dalam hal peserta yang telah ditunjuk sebagai pemenang dan sudah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) akan tetapi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan yang bukan disebabkan oleh kesalahan PT Pertamina Bina Medika, kepada Penyedia Barang/Jasa tersebut akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu per seribu)/ hari dari total biaya Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) sampai setinggi-tingginya 5 % (lima per seratus), apabila telah melebihi 5 %, PT Pertamina Bina Medika berhak memutuskan perjanjian, dalam hal demikian maka Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan menjadi milik PT Pertamina Bina Medika; Sebagian atau seluruhnya dari nilai jaminan pelaksanaan tersebut dapat dikembalikan kepada penyedia barang setelah diperhitungkan sesuai dengan kondisi penerimaan oleh PT. Pertamina Bina Medika.

PASAL 14 PENGADAAN GAGAL

Pejabat yang berwenang dapat menyatakan pelelangan gagal, apabila :

1. Calon yang tercantum dalam daftar calon peserta pengadaan yang memenuhi syarat kualifikasi kurang dari 2 (dua) termasuk setelah perpanjangan masa pendaftaran; atau
2. Peserta pengadaan yang memasukkan penawaran kurang dari 2 (dua); atau
3. Tidak ada satupun penawaran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan; atau
4. Setelah dilakukan negosiasi, harga yang ditawarkan masih tetap melebihi OE/HPS atau OE/HPS yang telah disesuaikan; atau
5. Dana yang tersedia tidak cukup; atau
6. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan atau prosedur yang berlaku; atau
7. Apabila sanggahan terhadap peserta yang diputuskan sebagai pemenang ternyata benar, maka pemenang tersebut dinyatakan gugur dan dapat dilanjutkan dengan melaksanakan proses evaluasi ulang kepada peserta calon pemenang berikutnya; atau
8. Calon pemenang urutan pertama, kedua, ketiga tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.

PASAL 15 PEMBATALAN PENGADAAN

1. Pembatalan pengadaan sedapat mungkin dihindarkan. Pembatalan pengadaan hanya dapat dilakukan apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi :
 - a. Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan barang/ jasa;
 - b. Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi;
 - c. Akibat adanya penetapan pengadilan;
 - d. Terbukti adanya indikasi kuat telah terjadi tindak KKN.
2. Dalam hal terjadi pembatalan pengadaan yang diakibatkan oleh kondisi sebagaimana dalam butir 1 (satu) di atas, maka peserta pelelangan yang telah ditunjuk sebagai pemenang namun belum menerima Surat Perintah Kerja/Surat Pesanan atau belum menandatangani kontrak dan belum menyerahkan jaminan pelaksanaan, dapat diberikan penggantian biaya yang nilainya sebesar biaya pengambilan dokumen pengadaan.
3. Pembatalan pengadaan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 16
PENGADAAN ULANG

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa dapat mengadakan satu kali pengadaan ulang, jika pengadaan dinyatakan gagal dan dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengadaan dinyatakan gagal.
2. Pengadaan ulang diselenggarakan dengan mengundang peserta pengadaan yang lama dan dapat mengundang peserta pengadaan yang baru.
3. Bilamana pengadaan ulang gagal, maka proses pengadaan selanjutnya dilaksanakan dengan :
 - a. Penunjukan langsung kepada penawaran yang masuk, apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu); atau
 - b. Mengadakan pengadaan baru, apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan.

BAB II
PEMBUATAN PERJANJIAN KONTRAK

Setelah pemenang pelelangan ditunjuk, maka Fungsi Hukum/Legal PERTAMEDIKA membuat kontrak yang mengikat kedua belah pihak dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pemenang pengadaan.

PASAL 17
JENIS DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

1. Sistem kontrak yang digunakan adalah Harga Satuan (Unit Price) , yaitu kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. (sesuai dengan KAK)
2. Bea materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa harus dipenuhi oleh peserta pemenang sebelum penandatanganan kontrak;

PASAL 18
PEKERJAAN SUB KONTRAK

1. Peserta yang ditunjuk menjadi pelaksana pekerjaan dalam pekerjaan ini tidak diperbolehkan menyerahkan/memberikan pekerjaan tersebut baik keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain/pihak ketiga, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pemberi Pekerjaan. Ketentuan ini akan diterapkan dengan seksama dan ketat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, dapat mengakibatkan dibatalkannya penunjukan sebagai pelaksana pekerjaan dan jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan dicairkan dan menjadi milik PERTAMEDIKA.
2. Untuk pemberian pekerjaan ini akan dibuat surat perjanjian (kontrak);

PASAL 19
SURAT PERJANJIAN KONTRAK DAN DOKUMEN KONTRAK

1. Kontrak dibuat rangkap 2 (dua) mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai cukup;
2. Isi Kontrak, sebagai berikut :
 - 2.1. Pemberi Pekerjaan dan Konsultan
 - 2.2. Lingkup Pekerjaan
 - 2.3. Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- 2.4. Jangka Waktu Pelaksanaan
 - 2.5. Jaminan Pelaksanaan
 - 2.6. Hak dan Kewajiban
 - 2.7. Harga
 - 2.8. Cara Pembayaran
 - 2.9. Sanksi dan Denda
 - 2.10. Force Majeure
 - 2.11. Pemutusan Perjanjian
 - 2.12. Perselisihan
 - 2.13. Dan lain-lain yang dianggap perlu
3. Kontrak tersebut dilampiri :
- 3.1. Surat Penunjukan/Penetapan Pemenang
 - 3.2. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
 - 3.3. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran
 - 3.4. RKS lengkap dengan tambahan dan perubahannya
 - 3.5. Surat Penawaran lengkap dengan lampiran-lampirannya
 - 3.6. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu

PASAL 20 KEWAJIBAN PEMBERI PEKERJAAN DAN PENYEDIA KONTRAK JASA

1. Pemberi Pekerjaan memberikan tugas kepada Penyedia kontrak jasa untuk melaksanakan pekerjaan seperti diuraikan dalam pasal-pasal RKS ini sesuai Berita Acara Penjelasan Pekerjaan serta menurut syarat-syarat teknis hingga pekerjaan selesai seluruhnya dengan baik;
2. Pemberi Pekerjaan harus memberikan keterangan kepada Penyedia kontrak jasa mengenai pekerjaan seperti dimaksud pada butir (1) pasal ini dengan se jelas-jelasnya, dan harus menyediakan RKS yang diperlukan untuk pelaksanaannya;
3. Bila Penyedia kontrak jasa menemukan suatu ketidaksesuaian atau penyimpangan pada RKS, ia harus dengan segera memberitahukan kepada Pemberi Pekerjaan secara tertulis, menguraikan ketidaksesuaian atau penyimpangan itu, dan Pemberi Pekerjaan harus mengeluarkan petunjuk mengenai hal ini;
4. Penyedia kontrak jasa harus memperhatikan tidak hanya yang tercantum didalam aspek teknis RKS pada saat pekerjaan akan diterima dengan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi semua legalitas/ijin yang diperlukan dengan segera memberitahukan kepada Pemberi Pekerjaan secara tertulis jika menemukan ketidaksesuaian dari segi aspek legalitas/ijin, sehingga apabila tetap dilaksanakan semua resiko biaya akibat tertundanya pekerjaan karena tidak terpenuhinya aspek legalitas/ijin menjadi tanggung jawab Penyedia kontrak jasa dan Pemberi Pekerjaan berhak melakukan evaluasi atau penghentian pemberian pekerjaan kepada Penyedia kontrak jasa sesuai Pasal 23;
5. Didalam pelaksanaan pekerjaan Penyedia kontrak jasa harus mempelajari aspek teknis RKS dengan seksama dan memperhatikan aspek kompetensi dan kode etika keahlian profesi sehingga Penyedia kontrak jasa berupaya semaksimal mungkin memenuhi RKS yang disepakati dan mengurangi terjadinya pekerjaan tambah/kurang kecuali hal-hal yang diluar teknis/RKS dengan ijin tertulis Pemberi Pekerjaan;
6. Penyedia kontrak jasa harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang tertera dalam RKS serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan sehingga kualitas pekerjaan dapat dipertanggung-jawabkan dan memuaskan Pemberi Pekerjaan.



PASAL 21 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan KAK, terhitung setelah dokumen terkait yang dibutuhkan secara lengkap telah diterima. Jangka waktu pelaksanaan tetap mengikat dan tidak berubah kecuali adanya force majeure;
2. Bila sudah jelas bahwa kemajuan pekerjaan mengalami hambatan, Penyedia kontrak jasa harus segera memberikan laporan secara tertulis penyebab dari hambatan tersebut;
3. Dengan pertimbangan Pemberi Pekerjaan terhadap alasan-alasan Penyedia kontrak jasa, perpanjangan waktu yang adil dan layak untuk menyelesaikan pekerjaan dapat disetujui dan diberikan secara tertulis;

PASAL 22 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dari Pemberi Pekerjaan kepada Penyedia kontrak jasa akan diatur dalam surat perjanjian kerja (kontrak);
2. Pelaksanaan dan isi perjanjian akan dibicarakan bersama antara Penyedia kontrak jasa dan Pemberi Pekerjaan

PASAL 23 TUNTUTAN DAN FORCE MAJEURE

1. Yang dianggap sebagai force majeure ialah akibat-akibat dari kejadian di luar kekuasaan Penyedia kontrak jasa antara lain malapetaka dan sabotase seperti :
 - a. Gempa bumi;
 - b. Angin topan;
 - c. Kebakaran akibat sabotase;
 - d. Ledakan akibat sabotase;
 - e. Kerusakan dan huru-hara;
 - f. Banjir;
 - g. Keputusan pemerintah dibidang moneter (devaluasi);
 - h. Peraturan pemerintah pusat/daerah yang berkaitan dengan ijin/pelaksanaan pembangunan Yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan ini.
2. Kejadian dan akibat yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini timbul selama pelaksanaan berlangsung, Penyedia kontrak jasa diharuskan melaporkan kepada Pemberi Pekerjaan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam;
3. Jika waktu sebagaimana dinyatakan pada ayat 3 pasal ini telah dilampaui, sedangkan laporan belum juga disampaikan, maka Penyedia kontrak jasa kehilangan haknya untuk mengajukan klaim dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pasal ini;
4. Force majeure dalam bidang moneter (devaluasi) hanya disetujui apabila ada keputusan dari pihak pemerintah;
5. Jika terjadi hal demikian seperti tersebut pada ayat 5 pasal ini, maka penilaian kembali dihitung berdasarkan bagan kemajuan pekerjaan pada saat terjadinya force majeure tersebut.

PASAL 24
PEMUTUSAN PERJANJIAN/KONTRAK

Pemberi Pekerjaan dapat memutuskan perjanjian/kontrak, jika Penyedia kontrak jasa melakukan kelalaian mengenai satu atau beberapa hal di bawah ini, seperti :

- a. Jika Penyedia kontrak jasa tanpa alasan yang dapat diterima menangguhkan atau menunda sama sekali pelaksanaan pekerjaan;
- b. Jika Penyedia kontrak jasa tidak dapat melanjutkan pekerjaan;
- c. Jika Penyedia kontrak jasa mengabaikan peringatan tertulis dari Pemberi Pekerjaan/Pengawas Pekerjaan, sehingga dengan penolakan dan kelalaian tersebut pekerjaan benar-benar terkena akibatnya;
- d. Hal-hal lain yang akan diatur di dalam Surat Perjanjian.

PASAL 25
DENDA

Apabila Penyedia kontrak jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja, maka untuk setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari harga kontrak, maksimal 5 % (lima persen) dari nilai kontrak, dan apabila Pemberi Pekerjaan/ Penyedia kontrak jasa menilai bahwa pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan, maka Pemberi Pekerjaan dapat memutuskan secara sepihak dan berhak menunjuk Penyedia kontrak jasa lain guna menyelesaikan pekerjaan dan selisih biaya antara Penyedia kontrak jasa pihak pertama dan Penyedia kontrak jasa pihak kedua dibebankan kepada Penyedia kontrak jasa pihak pertama.

PASAL 26
PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan walaupun dengan musyawarah, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada suatu tim arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang wakil:
 - 1 (satu) orang Pemberi Pekerjaan ;
 - 1 (satu) orang wakil Penyedia kontrak jasa;
 - 1 (satu) orang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Dan jika tim arbitrase ini tidak dapat mengambil keputusan, maka masalah ini akan diteruskan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jakarta, 11 April 2023

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

Manajer Pengadaan,

Heri Sukamto

Lampiran - lampiran



KOP PERUSAHAAN

Kepada yth,
Panitia Pengadaan Barang / Jasa
PT. Pertamina Bina Medika.
Menara Sentraya, Lantai 26
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A Melawai
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : SURAT PERNYATAAN.

Dengan Hormat,
Menunjuk Rencana Kerja dan Syarat-syarat Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina Bina Medika
Nomor :, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Seluruh dokumen yang kami berikan adalah benar dan masih berlaku.
- b. Kami tunduk dan patuh kepada ketentuan pengadaan barang/jasa di PT Pertamina Bina Medika.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia dikeluarkan dari Daftar Penyedia Barang sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Bina Medika.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
PT.....

(.....)

Materei Rp. 10.000,-

Tanggal & Tandatangani

Stempel perusahaan.

Lampiran 2

Contoh Surat Keterangan Tidak Masuk Daftar Hitam

(dicetak di atas kertas berkepala surat asli perusahaan)

SURAT KETERANGAN TIDAK MASUK DAFTAR HITAM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :(nama direktur)
Nama perusahaan :
Jabatan dalam perusahaan :

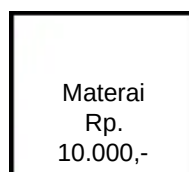
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan kami tidak pernah masuk dalam daftar hitam. Apabila dikemudian hari bahwa keterangan yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan (RKS)/pelelangan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di serta dimasukkan dalam daftar hitam.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

.....,2023

Yang menyatakan,

.....(nama perusahaan)



Tanda tangan Direktur
dan
stempel perusahaan

.....nama jelas
Jabatan



Contoh Surat Penawaran

(dicetak di atas kertas berkepala surat slip perusahaan)

.....,202 3

Yang Terhormat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

d/a

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penawaran Harga

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini (nama perusahaan), NPWP :

dalam hal ini diwakili oleh (nama yang menandatangani) yang bertindak sebagai

..... (jabatan dalam perusahaan), sesuai dengan rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) untuk

pengadaan

Dokumen penawaran sesuai RKS pasal 4 kami sampaikan dalam bentuk

- 1 (satu) berkas dokumen hard copy.
- 1 (satu) buah Flasdisk berupa softcopy dokumen.

Dengan ini kami menyatakan :

1. Setelah membaca, meneliti dan memahami ketentuan-ketentuan dan keterangan yang tercantum dalam dokumen pelelangan Pekerjaan di dan Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) yang diselenggarakan pada hari tanggal yang bertempat di Ruang Rapat, sanggup untuk melaksanakan pengadaan Pekerjaan Berdasarkan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelelangan (RKS) dengan harga sebagai berikut :
Penawaran harga pengadaan Pekerjaan
sesuai dengan daftar rincian terlampir adalah sebesar Rp. erbilang (t :).
2. Pengadaan Jasa Pekerjaan terse sanggup kami selesaikan dalam jangka waktu (.....) hari kalender terhitung mulai tanggal sampai dengan
3. Harga penawaran tersebut di atas mengikat dan berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemasukan penawaran.



4. Harga penawaran tersebut adalah sudah termasuk pajak-pajak yang dikenakan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat penawaran ini kami ajukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,

..... (nama perusahaan)
Tanda tangan Direktur
dan
stempel perusahaan

nama jelas
Jabatan

Contoh Pakta Integritas:

KOP SURAT PERUSAHAAN
PAKTA INTEGRITAS

Kepada Yth :
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
PT PERTAMINA BINA MEDIKA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV _____ ("Perusahaan") yang beralamat di _____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan _____ atas RKS No. _____, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut :

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administrative sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Bina Medika;
2. Jaminan Kewajaran Harga
 - a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/ keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11 %);
 - b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila dikemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina Bina Medika dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Bina Medika;
3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina Bina Medika yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina Bina Medika, termasuk :
 - a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina Bina Medika atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud;
 - b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya tidak akan melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, termasuk tetapi tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina Bina Medika atau Perusahaan Patungan dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Hormat Kami,
Jakarta,2023

-TTD diatas Materai Rp 10.000,-
-Cap perusahaan

(_____ Nama _____)
Jabatan : _____